

1500676-24.2021.8.26.0587
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA
Comarca: São Sebastião
Foro: Foro de São Sebastião
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j.03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)
Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Sebastião
Foro de São Sebastião
Vara Criminal
Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500676-24.2021.8.26.0587 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500676-24.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/001329
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO SANTANA BRUNO

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Glaucia Fernandes Paiva

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 66/67, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 23:34 horas, na Avenida Doutor Francisco Loup, nº 726, bairro Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião, EDUARDO SANTANA BRUNO, qualificado à fl. 07, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, valores do caixa registrador do estabelecimento comercial Espetaria Maresias Bar e Gril Ltda, representado pela vítima Sérgio Machado Lazarotto, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi impedido pelos funcionários do estabelecimento.

Em razão destes fatos, o réu EDUARDO SANTANA BRUNO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quando houve a conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental, a fim de sanar a dúvida sobre a integridade mental do acusado (fls. 48/50)

A denúncia foi recebida à fl. 81/82. O réu foi pessoalmente citado (fl. 103), tendo apresentado resposta à acusação às fls. 78.

Houve pedido de liberdade provisória, com pedido subsidiário prisão domiciliar (fl.

85), sendo que o Parquet opinou pelo indeferimento (fls. 91/92). Houve o indeferimento do pedido pelo Juízo (fls. 94/95).

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 106/107), durante a instrução foi colhido o depoimento da vítima e da testemunha arrolada pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 159/163 e 172).

Em audiência de instrução, foi requerido a liberdade provisória do réu considerando que ausente o periculum in mora e não mais subsistirem os motivos ensejadores da decretação de sua custódia cautelar, o que foi deferido pelo Juízo com aplicação de medidas cautelares (fl. 172). Alvará de soltura cumprido em 07 de abril de 2022 (fls. 164/165).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva estatal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, considerando que houve a desistência voluntária nos termos do artigo 15 do Código Penal. Alternativamente, requereu a absolvição imprópria, nos termos do artigo 26 do Código Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão na segunda fase de dosimetria da pena e a aplicação das circunstâncias atenuantes da tentativa em grau máximo. Quanto ao regime de pena, requereu a fixação do aberto.

No Incidente de Insanidade Mental do Acusado (autos sob nº 0001853-97.2021.8.26.0587) foi juntado o laudo pericial às fls. 53/57. O Ministério Público se manifestou (fl. 61), assim como a Defensoria Pública (fl. 65), sendo que houve a homologação do laudo por este Juízo (fl. 67).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão (fl. 09) e relatório policial juntado a fls. 61/62, tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

A vítima Sérgio Machado Lazarotto, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estava trabalhando no caixa da empresa no dia dos fatos. Entrou uma pessoa encapuzado com dois volumes na cintura, aparentando estar armada, pediu o dinheiro do caixa umas três vezes, sendo que a vítima negou em todas vezes. O réu pegou uma máquina de cartão e bateu várias vezes, chutou mesas e saiu do estabelecimento, ocasião em que todos no restaurante saiu correndo atrás do indivíduo para poder conte-lo. O réu causou apenas danos à máquina de cartão e derrubou vidros de molhos e guardanapos que estavam em cima das mesas, estimando prejuízos em torno de R\$ 20,00 (vinte reais). Às reperguntas do Ministério Público disse que o réu não pegou valores do caixa, uma vez que a vítima resistiu. O réu disse várias vezes "passa o dinheiro". Antes dos fatos, o réu parecia uma pessoa tranquila quando o via na rua usualmente, mas acha que ele tem problemas psíquicos, parecendo outra pessoa na hora do ocorrido. O réu colocou a mão na cintura, a fim de simular estar armado. Após as três tentativas frustradas de assalto, o réu deixou o estabelecimento de forma voluntária. Quando foi capturado na rua, deixou cair um pedaço de madeira que simulava ser uma arma. Às reperguntas da Defesa disse que o réu desistiu da empreitada por livre e espontânea vontade. Não bateu no réu, mas tinha mais pessoas envolvidas, não sabendo dizer se alguém bateu ou não no réu. Ouviu dizer que alguém lesionou o réu, mas não sabe detalhes e nem procurou se informar sobre. Acha que o réu estava em surto psicótico, uma vez que conhecia o mesmo anteriormente, sendo que o mesmo normalmente anda cabisbaixo, é tímido e dócil e tem comportamento inverso ao apresentado no dia. Na hora do ocorrido, julgou se tratar de um marginal, um ladrão, considerando que o réu estava encapuzado, até o tom de voz estava diferente.

A testemunha Hygor Guthieri de Lima Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que conhece o réu de vista, lá de Maresias.

Estavam fazendo o fechamento no final do expediente, estando especificamente passando pano no chão, quando o réu entrou de capuz, segurando algo debaixo da blusa. Todos se assustaram achando que era uma arma. O réu foi para o caixa e deu voz de assalto, quebrou uma máquina de cartão, foi até o lixo procurar alguma coisa e saiu correndo do estabelecimento. A maior parte das pessoas que estavam no estabelecimento correu atrás do réu, segurando o mesmo até a chegada da viatura. Não sabe dizer ao certo quantas pessoas estavam no estabelecimento, mas como era temporada tinha muita gente. Alguns funcionários foram se aproximando para ser o que estava acontecendo, sendo que a ação durou alguns minutos, em precisar o tempo. Às reperguntas da Defesa disse que o réu deve ter sido lesionado quando os populares correram atrás do réu para contê-lo, mas não sabe dizer quem lesionou o réu.

Em seu interrogatório, o réu Eduardo Santana Bruno, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, confessou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, acrescentando que estava sem tomar remédio, motivo pelo qual ouve vozes, considerando ter esquizofrenia, e que as vozes estavam pedindo para ele roubar. Não pretendia fazer isso, que é trabalhador e bom, mas tem um distúrbio mental e que surtou. Tem 33 anos e foi condenado anteriormente, mas tinha os mesmos problemas. Toma ácido valproico e cloridrato biperideno, tomando de forma venosa a cada vinte dias, sendo que faz tratamento no CAPES.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório. A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime de delito de roubo na modalidade tentada, conforme depoimento da vítima Sérgio e da testemunha Hygor, sendo que ambos apontaram o réu como autor dos fatos.

Diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu em suas alegações finais restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Há de se dar crédito à versão apresentada pelas testemunhas, que narraram os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j.03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP 8º Gr.Cs. Ver. 427.712/1 Rel. Carlos Biasottij. 22.05.2003 Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Ademais, é certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Não é o caso de absolvição imprópria, porque o réu é imputável, conforme atestou a perícia realizada fls. 53/57 do processo nº 0001853-97.2021.8.26.0587

A imputabilidade do agente se constitui, quanto à sanidade mental, na capacidade de entender o caráter ilícito do fato (elemento intelectual) e de determinar-se de acordo com esse entendimento (elemento volitivo).

No caso em apreço, foi constatado que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (laudo pericial de fls. 53/57 do apenso).

Cumprir anotar que a simples condição de dependente químico não afasta, por si só, a compreensão do caráter ilícito da conduta praticada.

Não há que se falar em desistência voluntária. É necessário esclarecer que a conduta do acusado Eduardo não se amolda à hipótese de desistência voluntária, mas,

sim, à de tentativa, uma vez que acusado tão somente não consumou o roubo porque a vítima Sérgio apresentou resistência e a fuga somente se deu no momento da chegada de outros funcionários para o local onde estavam acontecendo os fatos e não antes disso, de modo que a consumação do delito foi claramente obstada pela atuação terceiros, e não por prévia desistência do réu. Vale dizer, para que fosse reconhecida eventual desistência voluntária, seria necessário que o réu tivesse parado com os atos de execução do roubo por sua própria vontade, sem a interferência de fatores externos, o que não aconteceu, deixando de consumir o delito de roubo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isente o réu de sanção descrita no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, enfim, à fixação da pena do réu:

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas que justifiquem a elevação da reprimenda nesta fase, sobretudo considerando a primariedade técnica do acusado.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da confissão. Mas a pena já está no mínimo e não pode ficar aquém do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Em que pese a folha de antecedentes de fls. 192/194, a sentença absolutória imprópria, ou seja, aquela que aplica ao agente medida de segurança, não tem o condão de gerar maus antecedentes, uma vez que, por faltar imputabilidade, um dos elementos integrantes da culpabilidade, não há falar que houve a prática de crime (concepção tripartida). Pela mesma razão, não pode ser sopesada para fins de reincidência (AgRg no Habeas Corpus nº 182.376-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2012).

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado na forma tentada, e levando em conta o iter criminis percorrido em relação à aproximação da consumação, diminuo a pena em 1/3, uma vez que, em que pese não ter conseguido se apossar dos valores pretendidos, o acusado chegou a ingressar no estabelecimento vitimado dando "voz de assalto" ao funcionário em posse do bem que visavam subtrair, resultando a pena total e definitiva de ambos em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, diante da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas (súmula 440 STJ; súmulas 718 e 719, STF).

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como aplicação do sursis penal, em virtude da quantidade de pena aplicada, e por não estarem presentes os requisitos necessários à substituição, considerando também que se trata de delito de roubo, cometido com grave ameaça à pessoa.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência, CONDENAR o réu E. S. B, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar preventiva nestes autos.

Condeno, ainda, o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação, porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei

1.060/50.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA